

1500453-66.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107408/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 24414066 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2107408 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉDISON JOSÉ MARCELINO

Prioridade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500453-66.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500453-66.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107408/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 24414066 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2107408 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉDISON JOSÉ MARCELINO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

EDISON JOSÉ MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 19 de abril de 2022, às 17h00, na Rua Tereza Barbosa Fraulo, 100, Jardim Recreio, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, o acusado

subtraiu, para si, em concurso com duas ou mais pessoas, um portão de ferro de 5 metros e peças de um caminhão, tudo de propriedade da vítima Adir Araújo Moraes. A denúncia foi recebida às fls. 77/78, em 27 de abril de 2022.

O acusado foi citado (fls. 84/85) e apresentou defesa escrita às fls. 99/101.

Foi mantido o recebimento da denúncia às fls. 102/103.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, duas testemunhas arroladas pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 134).

Pela defesa foi requerida a desistência da oitiva da testemunha Fátima Aparecida Pereira da Silva, o que foi homologado pela MMª Juíza (fls. 134).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pela prática do furto na sua forma tentada. Manifestou-se quanto à dosimetria da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da tentativa com a redução da pena em 2/3, o reconhecimento do furto privilegiado, a fixação do cumprimento de pena em regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está devidamente provada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13), fotografia de fls. 38, pelo auto de avaliação de fls. 81, bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa.

Na fase policial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 10).

Em juízo, o acusado disse que conhecia os outros dois indivíduos do ferro velho onde vende o material, mas não sabe o nome deles. Relatou que, na ocasião, estava em sua casa, que fica próximo ao local dos fatos, e os dois foram até lá para conversar como interrogado. Disseram que haviam ganhado um portão, mas não conseguiam tira-lo sozinho e pediram sua ajuda. Foi até o local ajuda-los. Nesse momento, a polícia chegou, os dois se evadiram e, como tem passagens criminais anteriores acabou se assustando, correu também, mas não conseguiu sair do rio e foi detido. Disse que nunca esteve no local em outra oportunidade e que receberia uma ajuda dos indivíduos pelo transporte. Disse que o portão não estava em uso, que se encontrava no chão e, inclusive, cheio de terra. Negou ter dito aos policiais que já havia furtado o local anteriormente.

A vítima, Adir Araújo Moraes, disse que viu os indivíduos entrando e subtraindo um portão de ferro do terreno ao lado de sua casa, mas que nada seu foi subtraído. Informou que não foi ele quem acionou a polícia. Esta, ao chegar, perguntou sobre os furtadores, tendo a vítima apontado a direção que eles tomaram. Após, os policiais informaram que avistaram três indivíduos com o portão e que, diante da chegada policial, deixaram a res. Confirmou que tem a chave do terreno vizinho, mas que não sabe quem são os proprietários. Tem o contato do engenheiro responsável pela obra que será construída. Não sabe dizer se alguma peça de caminhão foi subtraída. Não viu quantos eram os furtadores. Ficou sabendo pelos policiais e foi chamado para reconhecer o portão. Relatou que os furtadores não chegaram a sair do terreno com o portão.

A testemunha Alberto Veronesi Bueno, policial militar, disse que foram solicitados via COPOM acerca de um furto em andamento em um terreno no fundo de uma escola. Juntamente com seu parceiro deslocou-se até o local e encontraram o Sr. Adir, responsável pelo terreno, que indicou que os indivíduos estavam no interior do terreno fazendo desmontagem do portão e de peças de um caminhão e que já não era a primeira vez. O sr. Adir abriu outro portão para os policiais adentrarem ao local. Disse que era um terreno bem extenso, cujo fundo dava para o rio. Eram três indivíduos que, ao perceberem a presença policial, abandonaram o portão e os demais objetos e saíram correndo. Foram ao encalço dos furtadores, tendo o réu ficado para trás, pois ficou preso no rio, sendo possível detê-lo. Fizeram varredura na

tentativa de localizar os outros dois, sem êxito. Voltaram ao local para ver quais seriam os objetos e constataram que se tratava de peças do caminhão e do portão, que já havia sido retirado. Estavam saindo do terreno com ele. Indagado, o acusado confessou que já não era a primeira vez que furtava aquele local. Informou que Adir não disse quem era dono do terreno, mas se identificou como responsável por cuidar do local, bem como tinha a chave. Esclareceu que foi noticiado na denúncia o local onde era o terreno, que o responsável pelo local estava visualizando o furto e que eram três indivíduos. Confirmou que o portão estava em bom estado, tratando-se do portão que fazia o fechamento do terreno. Quanto ao caminhão, disse que estava abandonado e que o acusado confessou já ter retirado peças dele anteriormente, mas confirmou que na ocasião subtraíram apenas o portão.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Euclides Dias da Silva, também policial militar que, ainda, acrescentou que não se recorda se as peças do caminhão também foram subtraídas naquela ocasião, mas que o responsável pelo local disse que havia um caminhão abandonado lá e que peças estavam sendo subtraídas aos poucos, inclusive parte do motor já havia sido subtraída. Esclareceu que o portão era um que estava guardado no terreno e em boas condições. Não tiveram contato com os proprietários.

A testemunha de defesa, Priscila Aparecida Bonvenso, sobrinha do acusado, nada sabe sobre os fatos. Soube que ele foi preso, mas não sabe dizer o motivo. Disse que não conversaram posteriormente sobre o ocorrido, pois não moram próximos e se veem pouco. Não conhece o local dos fatos e sabe que atualmente o acusado trabalha com reciclagem.

Por fim, a testemunha de defesa Dineia de Jesus disse que conhece a família do acusado há tempos e nada sabe sobre os fatos. Disse que ouviu falar sobre o furto, mas não conversou com o acusado sobre os fatos. Disse que o réu trabalha com reciclagem.

Dentro deste contexto, verifica-se que não há dúvida da conduta delituosa praticada pelo réu, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

"Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias." (JUTACRJM89/423 - Rel. Segurado Braz).

No caso dos autos, segundo os relatos da vítima Adir, foi possível visualizar indivíduos adentrando no terreno vizinho ao da sua casa, o qual matinha a chave para guarda, e subtraindo um portão de ferro.

Os policiais militares, acionados acerca da ocorrência de furto em andamento através de denúncia anônima, a qual informou onde era o local dos fatos, que se tratavam de três indivíduos e que o responsável pelo local estava visualizando a prática criminosa, diligenciaram até o local.

Ao chegarem, foram recepcionados pela vítima que apontou onde os acusados se encontravam.

Ao visualizarem os policiais, os indivíduos abandonaram a res e correram, logrando deter apenas o acusado.

O acusado, embora tenha negado a prática do delito, confirmou que dois colegas, os quais conhece da reciclagem, foram até sua casa e pediram ajuda para retirar um portão que haviam ganhado, limitando-se a dizer que nada sabia sobre o furto. Contudo, a versão do réu não é crível e restou completamente isolada das demais provas coligidas aos autos, visto que o réu sequer sabe informar o nome dos supostos colegas.

Por fim, as testemunhas de defesa nada sabem sobre os fatos, somente informaram que o réu trabalha com reciclagem, de modo que nada acrescentaram aos autos.

Deste modo, não há porque duvidar da palavra da vítima e dos policiais.

Assim, é certa a prática do crime pelo acusado na companhia de pelo menos mais dois indivíduos não identificados, já que o vizinho da vítima viu que se tratava de mais de uma pessoa na empreitada criminosa, bem como os policiais confirmaram serem três os furtadores. Certo ainda que o réu abandonou a res furtiva com a chegada dos policiais.

Logo, restou configurada, inclusive, a qualificadora do concurso de pessoas, não

havendo que se falar em insuficiência de provas.

Ressalto, ainda, que fica reconhecida a tentativa.

O crime não chegou à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que o réu foi surpreendido pelos policiais militares acionados.

Nesse sentido:

"Se a 'res furtiva' não chegou a escapar à esfera de ação do ofendido, nem a integrar, tranquilamente, o patrimônio do acusado, o furto é meramente tentado e não consumado." (RT 435/346).

"Ocorre furto tentado e não consumado, na hipótese em que o réu, surpreendido no interior da residência da vítima, abandona os objetos no local, não logrando êxito na empreitada criminosa." (RJTACRIM 39/163)

É o caso dos autos.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0006203-17.1996.826.099 e 0002466-15.1999.826.0450 - certidão de fls. 139/142) motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Não há que se falar em período depurador, tendo em vista que ele se aplica somente à reincidência, nos termos do artigo 64 do CP.

Nesse sentido já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O transcurso de prazo superior a cinco anos entre a data do término do cumprimento da condenação anterior ou da extinção da pena e a data do delito posterior apenas impede o reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal circunstância ser sopesada como mau antecedente, permitindo a exarcebação da pena-base acima do piso legal." (HC 196.026/SP, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011).

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente e, inclusive, encontra-se em cumprimento de pena (autos nº 0008414-21.1999.826.0099 e 0009076-62.1999.826.0099 - certidão de fls. 139/142), motivo pelo qual agravo a pena na proporção de 1/6, fixando-a em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na terceira fase, em razão da tentativa e da análise do iter criminis percorrido, diminuo-a em 1/3, pois o acusado foi surpreendido com a res já separada para subtração, tendo avançado consideravelmente para a consumação do crime. Assim, fixo a pena em 01 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Tendo em vista os maus antecedentes e a sua multirreincidência na prática de crimes patrimoniais, inviável a aplicação dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO (art. 33 do CP), considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra EDISON JOSÉ MARCELINO, para, com base no artigo 155, § 4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, CONDENÁ-LO à pena de 1 ano, 09 meses e 23 dias de reclusão e 08 dias-multa no valor unitário mínimo legal, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda.

Poderá o réu recorrer em liberdade, considerando que respondeu a este processo solto.

Custas na forma da lei. Defiro a gratuidade processual. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 06 de dezembro de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juiza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA